

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 950/2535

นางอัจฉรา หล่งหม่าน

โจทก์

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลพลาสติกฟุต จำกัด

จำเลย

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลพลาสติกฟุต จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 แม้จะเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็ เป็น ปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตามมาตรา 225 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 สำหรับอุทธรณ์ข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน จึงไม่รับอุทธรณ์ทุกข้อของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย อันเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย สำหรับอุทธรณ์ ข้อ 2.3 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายอันควรรับไว้ส่วนอุทธรณ์ ข้อ 2.2 และ 2.4 เป็นอุทธรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุทธรณ์ใน ข้อ 2.1 และ 2.3 ควรที่ศาลฎีกาจะรับไว้พิจารณาเช่นเดียวกัน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 41)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้า
จำนวน 6,900 บาท และค่าชดเชยจำนวน 9,000 บาท แก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 33)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจใน
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ที่ฟังว่า จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยไม่
ได้ตั้งใจทำให้จำเลย ได้รับความเสียหาย เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม
อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ ของจำเลย ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย
ในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจใน
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ที่ฟังว่า จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์โดยไม่
ได้ตั้งใจทำให้จำเลย ได้รับความเสียหาย เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม
อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ ของจำเลย ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย
ในผล ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ